

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה סולומון

5895/25/פ

הצעת חוק יום העצמאות (תיקון – מועד יום העצמאות), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 1. בחוק יום העצמאות, התש"ט–1949¹, בסעיף 1, במקום סעיף קטן (ב) יבוא :
" (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), יום העצמאות יוחג, בכל שנה, ביום חמישי בשבוע שבו חל ה' באייר באותה השנה."

דברי הסבר

בסמוך להקמת המדינה, נחקק חוק יום העצמאות, התש"ט–1949, אשר קבע את יום ה' באייר כיום העצמאות וכחג מדינה. על פי כללי הלוח העברי, ה' באייר יכול לחול רק בימים שני, רביעי, שישי או שבת. בהתאם לכללים לעיל, יום העצמאות חל בה' באייר רק כאשר ה' באייר חל ביום רביעי בשבוע, אחרת הוא מוקדם או נדחה. כבר בשנים הראשונות למדינה, תוקן חוק יום העצמאות שלוש פעמים, באופן שאם יום ה' באייר חל ביום שבת, יוקדם יום העצמאות ליום חמישי (ג' באייר), ואם יום ה' באייר חל ביום שישי, יוקדם יום העצמאות ליום חמישי (ד' באייר). זאת, כדי לאפשר לכל בית ישראל לחגוג את יום העצמאות, ללא חשש לחילול שבת.

נושא קביעת מועד יום הזיכרון בערב יום העצמאות, על כל השינויים כתוצאה מתזוזת יום העצמאות, נקבע בחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג–1963, שענין את המסורת שנוצרה בשנותיה הראשונות של המדינה, ואשר על פיה טקסי הזיכרון מתקיימים יום לפני יום העצמאות.

בשנת 2004 חל יום ה' באייר ביום שני. בשל הקושי לקיים את טקסי יום הזיכרון במוצאי שבת, קיבלה הכנסת שני תיקונים נוספים לחוק יום העצמאות ולחוק יום הזיכרון, לפיהם יידחו שניהם ביום אחד אם יום ה' באייר חל ביום שני. לאור זאת ולאור חשיבות יום העצמאות מוצע לאפשר את הארכת חגיגות יום העצמאות ליומיים, על ידי קביעת יום העצמאות ביום חמישי בשבוע בו חל יום ה' באייר. בצורה זו ייחגג יום העצמאות ביום חמישי, וביום שישי, שהוא ממילא יום מנוחה למרבית האוכלוסייה, ימשכו החגיגות. בדרך זו אף לא ייגרמו נזקים למשק עקב קיום יום שבתון נוסף. לפיכך, מוצע לקבע את מועד וחגיגות יום העצמאות על ידי קביעת יום העצמאות ביום חמישי בשבוע שבו חל יום ה' באייר.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת יואל חסון וקבוצת חברי הכנסת (2666/17/פ), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת ליה שמטוב וקבוצת חברי הכנסת (4146/18/פ), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת עמרם מצנע וקבוצת חברי הכנסת (2557/19/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת צבי האוזר וקבוצת חברי הכנסת (3970/24/פ).

הצעת החוק זהה לפ/3970/24 ולאפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ג בסיוון התשפ"ה (09.06.2025)